

例》的纠正权限、经济处罚和行政处分做了具体的规定。同时，相应增加了当事人对行政处罚决定不服的申诉、复议、起诉和执行的規定。

鉴于这一修正案对我省农民负担管理条例修改的比较多，我们的意见，修正案通过后，将我省《农民负担管理条例》重新全文公布施行。

以上说明，请审议。

黑龙江省农民负担管理条例

(一九八九年七月二十二日黑龙江省

第七届人大常委会第十次会议通过 根据

一九九二年二月二十八日黑龙江省第七届人大常委会

第二十五次会议《关于修改〈黑龙江省

农民负担管理条例〉的决定》修正)

第一条 为了维护农民的合法权益，减轻农民负担，促进农村经济的发展，根据国家有关规定，结合我省实际情况，制定本条例。

第二条 农民除依法缴纳税、费和承担应尽的义务外，任何部门不得增加农民的负担。

第三条 县以上人民政府（包括行署）农业委员会负责本条例的组织实施。

第四条 农村合作经济经营管理部门负责对村合作经济组织的村提留（包括公积金、公益金、管理费）、乡（镇）统筹费的提取和使用进行系统内的财务监督和审计。

第五条 省、市、行署、县范围面向农民的收费，其项目设置、标准的制定和调整，需提出专题报告，由省农业委员会会同物价、财政部门审核批准，重要项目报省人民政府或国务院批准。

第六条 村民委员会、合作经济组织、农民对违反本条例擅自增加农民负担的行为，有权抵制，有权检举、控告。

第七条 村合作经济组织向各业承包户提取的村提留，以村为单位，每年提取的比例为当地上一年人均纯收入的百分之三。其中公积金占百分之一，公益金占百分之零点五，管理费占百分之一一点五。确需增加提取比例的村，由县级人民政府提出，行署、市人民政府审核，报省合作经济经营管理部门复核，由省人民政府批准；增加幅度最高不能超过当地上一年人均纯收入的百分之一一点七。村提留的各项费用专款专用。

村提留的预算方案，由村合作经济组织提出，村民大会讨论同意，乡（镇）合作经济经营管理部门审核，报县合作经济经营管理部门批准。

第八条 管理费使用实行分项定额包干制度。全村享受定额补贴报酬人员不得超过

三人。其他人员不得享受定额补贴，因公误工可发给误工补贴。全村误工补贴报酬总额不得超过定额补贴报酬总额的三分之二。定额补贴报酬的数额，有承包田的最高限额为本村当年人均收入的一倍半，没有承包田的最高限额为本村当年人均收入的三倍。

村型大、自然屯多的村，需要增加补贴人员的，由乡（镇）人民政府提出，经县合作经济经营管理部门审核，报县级人民政府批准，可增加一个定额补贴人员的报酬。

第九条 合作经济组织向农民提取的乡（镇）统筹费，以乡（镇）为单位，每年提取的比例为本乡（镇）上一年人均纯收入的百分之二。确需增加提取比例的乡（镇），由县级人民政府提出，行署、市人民政府审核，报省合作经济经营管理部门复核，由省人民政府批准；增加幅度最高不能超过本乡（镇）上一年人均纯收入的百分之零点三。乡（镇）统筹费由乡人民政府组织收取。

统筹费使用实行定项限额制度。由乡（镇）统一筹集，乡、村两级使用。统筹费使用范围包括农村办学、农村优抚、民兵训练、义务兵优待、农村敬老院费用、民办养路员报酬及乡文化站费用补差、村计划生育工作人员报酬补差。

统筹费的预算方案，由乡（镇）人民政府编制，经县合作经济经营管理部门审核，由乡（镇）人民代表大会批准。乡（镇）人民政府应将统筹费预算执行情况以及其他农民负担情况，向乡（镇）人民代表大会报告，接受监督检查。

第十条 村合作经济组织应按经营所在地农民缴纳的标准向本村个体工商业和私营企业收取村提留和乡（镇）统筹费，但不计算在本条例第七条、第九条规定的限额比例之内。

第十一条 农民承担的公路建勤工、防汛、植树造林、修缮校舍等义务工，农村劳动力每年承担五至十个标准工日；机动车、畜力车等运输车辆，每台每年不得超过二个台日。农民承担的农村劳动积累工，农村劳动力每人每年不得超过二十个工日。当地农田基本建设任务重，需要增加用工，必须呈报上级政府批准。

公路建勤工（包括车鬻）防汛、植树造林、修缮校舍等义务工、农村劳动积累工，除本人同意出资外，不得强制推行以资代劳。

第十二条 任何部门在农村设立机构或人员，应由主办单位承担经费，不得向村民委员会、合作经济组织或农民摊派。

第十三条 企业事业单位为农村合作经济组织和农民提供有偿服务，应按照自愿互利的原则，由双方签订合同；不得以有偿服务为借口，向村合作经济组织或农民摊派费用。

第十四条 依照国家规定，乡、村合作经济组织从乡（镇）企业和村办企业提取的利润，可以拨出一部分用于农业开发、公益事业和村干部补贴。

第十五条 任何部门不得强制农民购买有价证券、订阅书籍、报刊。除法定保险项目外，不得强制农民参加保险。

第十六条 村民委员会或村合作经济组织不得高利贷款垫付各种收费，不得将高利贷款利息分摊给农民。

第十七条 村民委员会、村合作经济组织不准用集体钱物请客、送礼。

第十八条 任何部门不得截留、挪用国家和地方各级人民政府发给农民的各种补

贴、贷款、预购粮定金、专项投资款、扶贫救济款、优惠物资及返还的减免税费。

第十九条 乡（镇）人民政府、村民委员会或村合作经济组织应将乡（镇）统筹费、村提留、义务工和农村劳动积累工的使用情况，以及国家和地方各级人民政府发放给农民的各种补贴、贷款、预购粮定金、专项投资款、扶贫救济款、优惠物资以及返还的减免税费，定期张榜公布，接受农民监督。

第二十条 县以上农业委员会对地方国家机关、事业单位、群众团体等违反本条例规定，擅自增加农民负担的行为有权制止；对擅自设置的农民负担项目有权报请同级或上级人民政府予以撤销；对擅自增加农民负担的单位有权令其限期清退财物，并可给予非法收取金额百分之十以内的罚款；对单位主管领导和直接责任者可处以100元至500元罚款。

各级合作经济经营管理部门对乡镇村合作经济组织违反本条例规定，擅自增加村提留和乡（镇）统筹费提取比例或其他农民负担的，对主管领导和直接责任者，可处以100元至500元罚款。超收的村提留、乡（镇）统筹费和超过规定的义务工等，其超出部分当年无法退回的，可在下年扣减。

对违反本条例的直接责任者，需要给予行政处分的，由县以上农业委员会提出处理建议，报同级或上级人民政府处理。

第二十一条 当事人对行政处罚决定不服的，可以在接到处罚通知之日起十五日内，向作出处罚决定机关的上一级机关申请复议；对复议决定不服的，可以在接到复议决定之日起，十五日内向人民法院起诉。当事人也可以在接到处罚通知之日起十五日内，直接向人民法院起诉。当事人逾期不申请复议或者不向人民法院起诉又不履行处罚决定的，由作出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。

第二十二条 对检举、控告人进行打击报复的，应从重处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十三条 市、县人民政府可根据本条例制定实施办法，报同级人大常委会批准。

第二十四条 本条例与国家规定有抵触时，按国家规定执行；省内过去有关规定与本条例有抵触时，按本条例执行。

第二十五条 本条例自一九八九年十月一日起施行。